

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 193/2537 นางสาว มณีรัตน์ กองผา พา
นาง พรรณี กองผา พา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 53

การที่พยานหลักฐานรวมอยู่ในสำนวนคดีอื่นซึ่งศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้นำสำนวนมาผูกรวมกับสำนวนอีกคดีหนึ่ง แต่ยังไม่ได้นำมาผูกรวม มิใช่กรณีเอกสารในสำนวนสูญหายหรือบุบสลายทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีเสร็จสิ้นแล้วย่อมไม่มีกรณีเป็นการขัดข้องต่อการพิจารณาพิพากษาคดี ไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 53 ที่จะขอให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาคดีใหม่

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 15,633 บาทพร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยชำระเงินตามฟ้องให้โจทก์ จำเลยฎีกาศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาเพราะเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาคดีใหม่โดยอ้างว่าจำเลยอ้างพยานหลักฐานในสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 580/2533 ของศาลชั้นต้น ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น โจทก์ นายจักรชัย อัมพุนันท์ จำเลย ศาลชั้นต้นไม่มีคำสั่งให้นำสำนวนคดีดังกล่าวมาผูกรวมกับคดีนี้ซึ่งจำเลยอ้าง

คำเบิกความของจำเลยในคดีนั้น ศาลได้หมาย ล.33 ให้แยกเก็บไว้ในสำนวนดังกล่าว เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้รับสำนวนพร้อมพยานหลักฐานแล้วได้พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลชั้นต้น โดยมีได้ตรวจดูสำนวนและพยานหลักฐานโดยครบถ้วน ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 235 ขอให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาคดีใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 53 ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งว่า กรณีไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 53 ศาลชั้นต้นสั่งชอบแล้ว ยกคำร้อง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 53 บัญญัติว่า "ถ้ารายงาน คำพิพากษา คำสั่งหรือเอกสารอื่นใดที่รวมไว้ในสำนวนความซึ่งยังอยู่ในระหว่างพิจารณาหรือรอการบังคับของศาลสูญหายไป หรือบุบสลายทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการขัดข้องต่อการชี้ขาดตัดสินคดีหรือบังคับคดี เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้อง ให้ศาลสั่งคู่ความหรือบุคคลผู้ถือเอกสารนั้นนำสำเนาที่รับรองถูกต้องมาส่งต่อศาล ถ้าหากสำเนาเช่นนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนหาไม่ได้ ให้ศาลมีคำสั่งให้พิจารณาคดีนั้นใหม่หรือมีคำสั่งอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม" ตามบทบัญญัติดังกล่าวมีความหมายว่าในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลใดศาลหนึ่งหรือในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วแต่รอการบังคับคดี เอกสารต่าง ๆ ที่รวมอยู่ในสำนวนความเช่นรายงาน คำพิพากษา คำสั่งหรือเอกสารอื่น ๆ ได้สูญหายไปหรือบุบสลายทั้งหมดหรือแต่บางส่วนทำให้ขัดข้องต่อการชี้ขาดตัดสินหรือบังคับคดี เมื่อศาลเห็นสมควรหรือคู่ความฝ่ายที่

เกี่ยวข้องยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องให้ศาลสั่งให้คู่ความหรือผู้ถือเอกสารนำเสนอที่
รับรองถูกต้องมาส่งต่อศาลหากหาสำเนาทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถ
ชี้ขาดตัดสินคดีหรือขัดข้องต่อการบังคับคดีก็ให้ศาลมีคำสั่งให้พิจารณาคดีนั้นใหม่หรือ
มีคำสั่งอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม สำหรับกรณีของ
จำเลยปรากฏว่าพยานหลักฐานต่าง ๆ รวมอยู่ในสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่
580/2533 ของศาลชั้นต้น ซึ่งศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้นำสำนวนดังกล่าวมาผูกรวมกับ
สำนวนคดีนี้แต่ยังไม่ได้นำมาผูกรวมกรณีไม่ใช่เอกสารในสำนวนสูญหายหรือบุบ
สลายทั้งหมดหรือบางส่วนทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้พิพากษาคดีนี้เสร็จ
สิ้นไปแล้วไม่เป็นการขัดข้องต่อการพิจารณาพิพากษาคดี กรณีไม่ต้องด้วยประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 53 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งมานั้น ศาล
ฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมปอง เสนเนียม-มีพาศน์ โปตระนันท์-ธวัชชัย พิทักษ์ผล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ